

Anotación Teórica – 15_04_2026

TAREA 1.4 EMPRESAS

Elabora un resumen sobre los tipos de empresas en nuestro país, según el criterio de clasificación jurídica

.....

1) Sociedad Anonima (S.A)

- Sociedades comerciales en donde el capital aportado por los socios esta representado por acciones.
- Los socios responden ante terceros hasta la concurrencia de sus respectivos aportes.
- Una S.A responde de sobre las obligaciones sociales únicamente con su patrimonio.
- La S.A debe constituirse por escritura publica, y en el acto constitutivo deben ser identificados los socios, la denominación, el domicilio, la duración, el objeto social, el importe del capital suscrito e integrado, el numero y valor nominal de las acciones, la forma de administracion y control, las normas basjo las cuales se distribuirán las ganancias y perdidas y, otras clausulas relativas a las operaciones sociales.
- No existe limitación en cuanto al numero de socios.
- No existe limite en cuanto al monto de capital.
- Esta representada por un directorio, cuyos miembros pueden ser o no accionistas.
- Una S.A esta obligada a llevar libros contables y societarios.
- El órgano principal de la sociedad la constituye la Asamblea, que puede ser Ordinaria y Extraordinaria. Dichas asambleas deben ser publicadas.
- La fiscalización de la Administracion y Direccion de la Sociedad esta a cargo de uno o mas sindicos titulares.
- El costo que implica el mantenimiento de las formalidades exigidas por las leyes es superior al de otras sociedades.

2) Sucursales Directas de Sociedades Constituidas en el exterior

- Establecer una representación con domicilio en el país.
- Acreditar que la sociedad ha sido constituida con arreglo a las leyes de su país.
- Justificar el acuerdo o decisión de crear la sucursal o representación, el capital que se le asigne en su caso y la designación de sus representantes.
- No se requiere la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias.
- No requiere llevar libros societarios.

3) Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L)

- Deben estar constituidas por dos o mas personas, las cuales pueden ser físicas o jurídicas.
- Una S.R.L se constituye a través de un contrato social que debe extenderse por Escritura Publica.
- Una S.R.L tiene prohibido realizar operaciones bancarias, de seguros, de capitalización, de ahorro y cualquier otra actividad que exija otro tipo societario.
- Una S.R.L se caracteriza por limitar la responsabilidad al monto de los aportes, por contar con un numero de socios reducido (no mas de 25).
- Una S.R.L no tiene mas de 25 socios por la división en cuotas no representativas de títulos negociables del capital social, por no existir libre transmisibilidad de las partes sociales, por la suscripción total del capital al formarse la sociedad, por no contar con una limitación de capital mínimo y, por su simplicidad de constitución y funcionamiento.
- El capital se divide en cuotas iguales por valor de Gs. 1000 o su multiplo.
- Una S.R.L no requiere la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias.
- Una S.R.L no requiere llevar libros societarios.
- Los socios no serán mas de 25, y solo responderán por el valor de sus aportes, salvo que se comprobare el dolo.
- Las cuotas pueden ser cedidas a los demás socios o a terceros, para este ultimo caso se necesitara la aprobación de los mismos.
- Una S.R.L esta regida por los Estatutos Sociales los cuales deben estar inscriptos en el Registro de Publico de Comercio.
- Las S.R.L no pueden constituirse como entidades bancarias, de seguros y de ahorro y crédito, ni toda otra operación que la ley exija otra forma de representación.
- Las cuotas partes no pueden ser representadas por títulos negociables.

4) Sucursales Directas de Sociedades Constituidas en el exterior

- Establecer una representación con domicilio en el país.
- Acreditar que la sociedad ha sido constituida con arreglo a las leyes de su país.
- Justificar el acuerdo o decisión de crear la sucursal o representación, el capital que se le asigne en su caso y la designación de sus representantes.
- No se requiere la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias.
- No requiere llevar libros societarios.

5) Sociedad Colectiva

- Comprenden dos o mas socios que son subsidiaria, ilimitada y solidariamente responsables por las obligaciones sociales.

6) Sociedad en Comandita Simple

- En la sociedad en comandita simple existen socios colectivos que responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, y socios comanditarios que responden por las mismas hasta el limite de sus aportes.

Anotación Teórica – 15_04_2026

7) Sociedad en Comandita por Acciones

- La sociedad en comandita por acciones también tiene socios colectivos y comanditarios, encontrándose los aportes de estos últimos representados por acciones.

8) Sociedad de Capital e Industria

- Es aquella que no reviste los caracteres de alguna de las otras sociedades regladas por el código civil y que no tenga objeto el ejercicio de una actividad comercial.

9) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L)

- Una E.I.R.L puede ser constituida por cualquier persona física capaz de ejercer el comercio, asignando un capital determinado.
- En una E.I.R.L los bienes que formen el capital constituirán un patrimonio separado o independiente de los demás bienes pertenecientes a la persona.
- La responsabilidad de esta queda limitada al monto del capital afectado a la empresa.

10) Empresa por Acciones Simplificadas (EAS)

- Su constitución 100% en línea a través de la plataforma oficial eas.mic.gov.py, tardando aproximadamente 72 horas hábiles.
- Una EAS puede ser unipersonal (un solo socio) o de varios, ya sean personas físicas o jurídicas.
- No se exige capital mínimo ni máximo.
- La constitución es gratuita al usar el Estatuto Proforma, incluyendo la publicación de edictos.
- La responsabilidad esta limitada al capital de la empresa, protegiendo el patrimonio personal.

Fuente: Material de Lectura – Tipos de Empresas